

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3077/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหลัม เบอร์
สาย เติ่น เรือ เมอส์ก สาขา กรุงเทพ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 610, มาตรา 613

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27

โจทก์ส่งของออกนอกราชอาณาจักรโดยมิได้เสียภาษีอันเป็นการกระทำผิดต่อพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 มาตรา 27 เป็นเหตุให้จำเลยผู้ขนส่งไม่อาจออกใบตราส่งให้โจทก์ได้ การที่โจทก์นำคดีมาฟ้องเรียกค่าเสียหายเนื่องจากจำเลยไม่ออกใบตราส่งให้จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยรับขนไม้สักให้โจทก์ไปประเทศญี่ปุ่นแต่จำเลยไม่ออกใบตราส่งให้ เป็นเหตุให้ผู้ซื้อไม่สามารถรับไม้สักได้ขอให้ใช้ค่าเสียหาย จำเลยให้การว่า โจทก์ส่งสินค้าออกโดยไม่ชำระภาษีจำเลยจึงไม่ต้องออกใบตราส่งและไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหาย จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงตามที่คู่ความนำเสนอรับกันมีว่า โจทก์ส่งสินค้าไม้สักรายพิพาทไปยังลูกค้าในเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่น โดยติดต่อขอระวางเรือของ

จำเลย ได้ขนสินค้าดังกล่าวขึ้นเรือเฮอร์ต้าเมอส์ของจำเลยในวันที่ 11 มิถุนายน 2520 และเรือได้ออกจากท่าเรือกรุงเทพมหานครไปยังเมืองโยโกฮาม่าเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2520 วันที่ 12 มิถุนายน 2520 เป็นวันอาทิตย์และในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2520 โจทก์ได้ไปขอใบตราส่งสินค้าดังกล่าวจากจำเลยแต่ความปรากฏว่า เมื่อขนสินค้าดังกล่าวขึ้นเรือของจำเลยนั้นยังไม่ได้เสียภาษีศุลกากรเพราะนายชัย ยุทธ ชัยกุล ผู้ดำเนินการขนสินค้าขาออกหรือที่เรียกว่าชิปปิงของโจทก์มิได้นำเงินค่า ภาษีศุลกากรไปชำระให้แก่กรมศุลกากรสินค้าดังกล่าวจึงไม่มีใบขนสินค้าขาออก ใน วันที่โจทก์ขนสินค้าขึ้นเรือเฮอร์ต้าเมอส์ของจำเลย นายตรวจของกรมศุลกากร ประจำเรือดังกล่าวละเลยมิได้ตรวจสอบควบคุมการนำสินค้าขึ้นเรือและได้ถูกกรม ศุลกากรลงโทษให้ออกจากราชการไปแล้ว มีปัญหาพิจารณาว่าโจทก์เรียกร้องให้ จำเลยออกใบตราส่งให้แก่โจทก์ได้หรือไม่ เมื่อสินค้าดังกล่าวมิได้เสียภาษีศุลกากร พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 มาตรา 27 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วมี ความว่า ผู้ใดนำหรือพาของที่ยังมิได้เสียภาษี..... เข้ามาในราชอาณาจักรไทยก็ดีหรือ ที่ส่งหรือพาของเช่นว่านี้ออกไปนอกราชอาณาจักรก็ดี หรือช่วยเหลือด้วยประการใด ๆ ในการนำของเช่นว่านี้เข้ามาหรือส่งออกไปก็ดี....โดยเจตนาจะฉ้อค่าภาษีของ รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะต้องเสียสำหรับของนั้น ๆ ก็ดี.... สำหรับ ความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ให้ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้วหรือ จำคุกไม่เกินสิบปีหรือทั้งปรับทั้งจำ เห็นว่า การกระทำความดังกล่าวโจทก์อาจต้องรับโทษ ตามบทกฎหมายดังกล่าวและหากจำเลยออกใบตราส่งสำหรับสินค้าดังกล่าวให้แก่ โจทก์ทั้ง ๆ ที่ทราบอยู่แล้วว่าเป็นของที่ยังมิได้เสียค่าภาษี ก็อาจเป็นการร่วมกระทำ ความผิดกับโจทก์ด้วย โจทก์ละเมิดกฎหมายโดยส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร โดยมีได้เสียค่าภาษี หากบังคับให้จำเลยต้องออกใบตราส่งให้โจทก์ในกรณีเช่นนี้ โจทก์ก็นำใบตราส่งสินค้าไปรับเงินค่าสินค้าจากธนาคาร และส่งใบตราส่งดังกล่าว ไปให้ผู้ซื้อสินค้าในต่างประเทศไปรับสินค้าดังกล่าวได้ก็เท่ากับส่งเสริมและสนับสนุน

ให้โจทก์ดำเนินธุรกิจมีรายได้โดยไม่ต้องเสียค่าภาษีคดีจึงเกี่ยวข้องความสงบเรียบร้อยของประชาชน เมื่อโจทก์มิได้เสียค่าภาษีสำหรับสินค้าดังกล่าว จึงไม่อาจเรียกให้จำเลยออกใบตราส่งให้โจทก์ได้ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์นำคดีมาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูต)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>